الكيس أو الزق ونحوه ما هل هو سير أو خيط وهل هو من ابريسم أو كتان (و) حتى يعرف (عفاصها) بكسر العين المهملة (وهو صفة الشد) هل هو عقدة أو عقدتان وانشوطة أو غيرها والانشوطة قال في القاموس كأنبوبة عقدة يسهل انحلالها كعقدة التكة انتهى (و) حتى (يعرف قدرها) بالعد والوزن أو الكيل بعيارها الشرعي (وجنسها وصفتها) التي تتميز بها من الجنس وهي نوعها ولونها والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد اعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها رواه الترمذي (ومتى وصفها) أي اللقطة (طالبها) أي مدع ضياعها بصفتها التي أمر الملتقط أن يعرفها (يوما من الدهر) في حول التعريف أو بعده (لزم) الملتقط (دفعها) أي اللقطة (اليه بنمائها المتصل وأما) النماء (المنفصل بعد حول التعريف) فانه يكون ملكا (لواجدها) لانه ملك اللقطة بانفصال الحول فنماؤها اذن نماء ملكه (وان تلفت) اللقطة (او نقصت) او ضاعت (في حول التعريف) بيد الملتقط (ولم يفرط لم يضمن) لانها امانة بيده فلم تضمن بغير تفريط كالوديعة (و) ان تلفت (بعد الحول) اي حول التعريف فانه (يضمن) الملتقط اللقطة (مطلقا) أي سواء فرط أو لم يفرط لانها دخلت في ملكه فكان تلفها من ماله قال في المغني وتملك اللقطة ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها ويضمن له بدلها ان تعذر ردها (وان أدركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة) بعد الحول والتعريف وهي بيد من انتقلت اليه (لم يكن له) اي لربها (الا البدل) لان تصرف الملتقط وقع صحيحا لكونها صارت في ملكه (ومن وجد في حيوان نقدا) كما لو اشترى انسان شاة فذبحها فوجد في بطنها دنانير أو دراهم (أو درة) أو عنبرة (فلقطة لواجده يلزمه تعريفه) ويبدأ بالبائع لاحتمال ان يكون ذلك من ماله فان لم يعرف كان لواجده (ومن استيقظ) من نوم او اغماء فوجد في ثوبه) او كيسه (مالا) دراهم او غيرها (لا يدري من صره) له او وضعه له (فهو له) ولا تعريف عليه لان قرينة الحال تقتضي تملكه له (ولا يبرأ من أخذ من نائم شيأ الا بتسليمه له بعد انتباهه) قال في الانصاف وكذلك الساهي انتهى ووجه ذلك ان الاخذ في حالة من هاتين الحالتين موجب لضمان المأخوذ على آخذه لوجود التعدي لانه اما سارق او غاصب فلا يبرأ من عهدته الا برده على مالكه في حالة يصح قبضه له فيها والله أعلم

* (باب اللقيط) *

فعيل بمعنى المفعول كقتيل وجريح وطريح (وهو) أي اللقيط شرعا (طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا) يعرف (رقه) طرح في شارع أو غيره أو ضل ما بين ولادته الى سن التمييز (والتقاطه) اي اللقيط شرعا (والانفاق عليه فرض كفاية) كاطعامه اذا اضطر وانجائه من الغرق فلو تركه جميع من رآه أثم الجميع (ويحكم باسلامه وحريته) الا ان يوجد في بلد أهل الحرب ولا مسلم فيه أو فيه مسلم كاجير وأسير فكافر رقيق لان الدار لهم وان كثر المسلمون فمسلم او في بلد اسلام كل أهله أهل ذمة فكافر وان كان بها مسلم يمكن كونه منه فمسلم (و ينفق عليه مما معه ان كان) معه شيء لان نفقته واجبة في ماله وما وجد معه فهو له لان الطفل يملك وله يد صحيحة بدليل انه يرث ويورث ويصح أن يشترى له وليه ويبيع من ماله (فان لم يكن) معه شيء (فنفقته (من بيت المال فان) لم يكن بيت مال أو (تعذر) الاخذ منه (اقترض عليه) أي على بيت المال (الحاكم) قاله الحارثي فقال